

הסכם התקשרות

שירותי פיתוח, אוטומציה וייעוץ טכנולוגי

מסמך עבודה

שם הספק	צד א' (הלקוח)
XSHEVA	לקוח לדוגמה בעמ
ח.פ.: 516759149	ח.פ./מ: 514123456

היקף העבודה, לוחות הזמנים, התמורה ותנאי התשלום לפרויקט הספציפי נשוא הסכם זה מפורטים במלואם בהצעת המחיר ו/או נספח העבודה החתום על ידי הצדדים (להלן: "הנספח"), המצורף ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1 מהות ההתקשרות

הספק יעניק ללקוח שירותי פיתוח, אוטומציה וייעוץ טכנולוגי (להלן: "השירותים"), בהיקף, במפרט ובלוחות הזמנים המפורטים בנספח. בכל מקרה של סתירה בין הוראה כללית בהסכם זה לבין פרט ספציפי בנספח, יגבר האמור בנספח, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

2 תמורה ותנאי תשלום

התמורה בעד השירותים, מבנה התשלומים ואבני הדרך ייקבעו במלואם בנספח. כלל הסכומים הנקובים בנספח אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש. איחור בתשלום מעבר ל-14 ימים ממועד החיוב המוסכם יזכה את הספק בהשעיית מתן השירותים עד להסדרת החוב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לספק על פי דין.

3 לוחות זמנים ושיתוף פעולה

לוחות הזמנים לביצוע השירותים ייקבעו בנספח, ומותנים בעמידת הלקוח בהתחייבויותיו להלן. הלקוח מתחייב להעמיד לרשות הספק את כל המידע, הגישות והחומרים הנדרשים לביצוע השירותים בתוך פרק הזמן שיוסכם בין הצדדים. עיכוב מצד הלקוח בהעמדת האמור ידחה בהתאמה את לוחות הזמנים, ולא ייחשב כהפרת הסכם זה על ידי הספק.

בעלות מלאה ללקוח

עם פירעון מלא של כל התשלומים בעד השירותים, יקבל הלקוח בעלות מלאה ובלעדית על כלל התוצרים, הקוד והתסריטים שפותחו במסגרת השירותים. הספק מוותר על כל זכות קניינית בתוצרים אלה לאחר מסירתם הסופית וקבלת מלוא התשלום, למעט שימוש בספריות קוד פתוח או ברכיבי מדף קיימים, אשר יוסיפו לחול עליהם תנאי הרישיון החל עליהם.

* במידה והלקוח יבצע שינוי כלשהו בתוצרים באופן עצמאי, תפוג אחריות הספק לגביהם באופן מיידי.

סודיות ואי-תחרות

5

כל צד מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע עסקי, טכני, מסחרי או אחר שהגיע לידיעתו מהצד השני אגב ביצוע הסכם זה, ולא לעשות בו כל שימוש שלא לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. התחייבות הסודיות תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום ההתקשרות, למשך 3 שנים לפחות ממועד סיומה. הספק מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שנחשף אליו אגב מתן השירותים לצורך פיתוח מוצר או שירות מתחרה עבור צד שלישי, כל עוד הסכם זה בתוקף ולמשך 12 חודשים נוספים לאחר סיומו.

אחריות, תחזוקה ותמיכה

6

למשך 30 יום ממועד מסירת השירותים, יתקן הספק ללא עלות נוספת כל תקלה הנובעת מפגם בעבודתו, ובלבד שהלקוח לא ביצע שינוי עצמאי בתוצרים. תחזוקה שוטפת ותמיכה מעבר לתקופת האחריות – ככל שיוסכמו בין הצדדים – יוסדרו בנספח נפרד או בעדכון לנספח העבודה, לרבות תנאיהם המסחריים.

תנאי ביטול

7

כל צד רשאי לבטל הסכם זה בהודעה בכתב מראש, בהתאם לתנאים שייקבעו בנספח. במקרה של ביטול ביוזמת הלקוח, ישלם הלקוח לספק בעד כל השירותים שבוצעו בפועל עד למועד הביטול. תשלומים ששולמו מראש בעד שירותים שטרם סופקו לא יוחזרו, אלא אם הוסכם אחרת במפורש בנספח.

הגבלת אחריות

8

אחריות הספק לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, הנובע מהסכם זה או קשור אליו, לא תעלה על סך התמורה ששולמה לו בפועל על פי הסכם זה. הספק לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזק עקיף, תוצאתי, אובדן רווחים, אובדן מידע או פגיעה במוניטין, אף אם נמסרה לו הודעה מראש על אפשרות להתרחשותם.

אף אחד מהצדדים לא יהיה אחראי לאי-קיום או לעיכוב בקיום התחייבות על פי הסכם זה, ככל שהדבר נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות ומבלי לגרוע: אסון טבע, מלחמה, מגפה, פעולות איבה, שביתה, וכן תקלה מהותית בתשתית או בשירותי צד שלישי (לרבות שירותי ענן, אירוח או תקשורת) – "כוח עליון".

הצד הנפגע מכוח עליון יפעל באופן סביר להקטנת הנזק, ויחדש את קיום התחייבויותיו מיד עם חלוף הנסיבות המונעות זאת.

דין חל וסמכות שיפוט

10

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע להסכם זה ולביצועו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו בלבד.

הוראות כלליות

11

הסכם זה, על נספחיו, מהווה את ההסכמה המלאה בין הצדדים בעניינים הנדונים בו, ומבטל כל הסכם, הבנה או מצג קודמים בעניינים אלה, בין בכתב ובין בעל פה.

שינוי או תוספת להוראות הסכם זה יהיו תקפים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני הצדדים.

נמצא סעיף מסעיפי הסכם זה בלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, לא יפגע הדבר בתוקפם או באכיפתם של יתר סעיפי ההסכם.

אין בהסכם זה כדי להתיר לצד להמחות את זכויותיו או את חובותיו לפיו לצד שלישי, ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד השני, למעט המחאה לתאגיד קשור לאותו צד.

כל הודעה בין הצדדים תינתן בכתב לכתובת הדוא"ל המפורטת בהסכם זה, ותיחשב כמתקבלת בתום יום עסקים אחד ממועד משלוחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

חתימת הלקוח

לקוח לדוגמה בעמ

חתימת הספק

XSHEVA · kobi@xsheva.com